

<Письмо> МЧС России от 14.01.2021 N ИГ-19-61 "О рассмотрении обращения"

**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**

ПИСЬМО

от 14 января 2021 г. N ИГ-19-61

О РАССМОТРЕНИИ ОБРАЩЕНИЯ

Департамент надзорной деятельности и профилактической работы, рассмотрев обращение, поступившее в МЧС России в форме электронного документа, сообщает следующее.

В соответствии с [пунктом 21](#) приказа МЧС России от 16.03.2020 N 171 "Об утверждении Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по предоставлению государственной услуги по регистрации декларации пожарной безопасности и формы декларации пожарной безопасности" (далее - Административный регламент) основанием для отказа в предоставлении государственной услуги является:

непредставление документов, указанных в [пункте 14](#) Административного регламента;

отсутствие в декларации сведений, предусмотренных формой, приведенной в [приложении N 2](#) к Административному регламенту.

[Формой](#) декларации пожарной безопасности (далее - декларация) предусмотрено указание реквизитов нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты. Указание перечня и типа систем противопожарной защиты [формой](#) декларации не предусмотрено.

В соответствии с [пунктом 18](#) Административного регламента подразделение МЧС России, предоставляющее государственную услугу, не вправе требовать от заявителя представления документов и информации,

отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных [пунктом 4 части 1 статьи 7](#) Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг".

В случае отсутствия в декларации сведений, предусмотренных формой, приведенной в [приложении N 2](#) к Административному регламенту, органы ГПН не обязаны указывать реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты.

Одновременно сообщается, что в соответствии с [частью 5 статьи 64](#) Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (далее - Технический регламент) лицо, представившее декларацию пожарной безопасности, составленную в соответствии с [частями 1 и 2 статьи 64](#) Технического регламента, несет ответственность за полноту и достоверность содержащихся в ней сведений в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Заместитель директора Департамента

надзорной деятельности и

профилактической работы

А.А.МАКЕЕВ